MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Lei Estadual nº 15.187/2013

Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco (CBMPE)

Como atacar esta lei

Pessoal, a Lei nº 15.187/2013 é a **"planta baixa" do CBMPE**: ela diz **o que a corporação é, o que compete a ela e como está organizada**. São **104 artigos**, mas a maior parte é lista de órgãos. A cobrança da banca costuma testar três coisas:

1. **Nomes e siglas** dos órgãos (quem pertence a quem);
2. **Quem faz o quê** (incumbências de cada diretoria, comando ou centro);
3. **Números e regras pontuais** (30 dias, último posto, antiguidade, vigência).

O edital organiza o assunto em quatro blocos: **Generalidades**, **Organização básica**, **Atribuições funcionais e orgânicas** e **Do pessoal**. Vamos seguir essa mesma ordem.

> **Dica de estudo:** não tente decorar a lei artigo por artigo. Monte o **organograma na cabeça**: *Comando Geral → Diretorias → Comandos Operacionais → Grupamentos*, e depois pendure as siglas.

Generalidades (arts. 1º a 3º)

Natureza (art. 1º). O **Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)** é:

- **instituição permanente**;
- **força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro**;
- organizado com base na **hierarquia e disciplina**;
- destinado a realizar **serviços específicos de bombeiro militar** e **atividades de defesa civil** na área do Estado de Pernambuco, por meio de suas **Organizações Militares Estaduais (OME)**.

Subordinação (art. 3º). O CBMPE é uma corporação **integrante da Secretaria de Defesa Social**.

Competências (art. 2º). Compete ao CBMPE, em conformidade com a legislação vigente (são **13 incisos**):

Inciso	Competência
I	serviços de **prevenção e extinção de incêndio**
II	prevenção e extinção de **incêndios em florestas e matas**, protegendo o meio ambiente
III	serviços de **resgate, busca e salvamento**
IV	**analisar, exigir e fiscalizar** serviços, projetos e instalações de **segurança contra incêndio e pânico**
V	**socorro e atendimento emergencial pré-hospitalar**, em acidentes com vítimas ou pessoas em iminente perigo
VI	atuar na **defesa civil**, dentro do Sistema Estadual de Defesa Civil, e nos casos de mobilização da legislação federal
VII	**isolar, interditar ou embargar** obras, serviços, habitações e locais de uso público ou privado sem condições de segurança

VIII	aplicar, no que couber, **penalidades pecuniárias**
IX	**monitorar** (mediante convênio com a autoridade de trânsito) o **transporte de cargas especiais e perigosas**
X	**fiscalizar, controlar, prevenir e restringir** a prática de **esportes náuticos em áreas de risco**
XI	**coordenar**, no âmbito do Estado, a elaboração de **normas de segurança contra incêndio e pânico**
XII	atender à **convocação e mobilização do Governo Federal**, inclusive em guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem, **subordinando-se à Força Terrestre** para emprego em suas atribuições específicas e como participante da defesa interna e territorial
XIII	outras atribuições previstas em lei

> **Pegadinha:** o **inciso XII** é o que liga o CBMPE ao Exército. Cuidado com questões que invertem para "Marinha" ou "Aeronáutica": a lei fala em **Força Terrestre**.

A estrutura geral (arts. 4º a 7º)

O CBMPE se estrutura em **três tipos de órgãos**. Memorize a ideia de cada um:

Órgãos	Função	O que fazem
De direção (art. 5º)	**Comando e administração**	Planejamento geral e emprego da corporação; gestão de pessoal, material, orçamento e finanças; **acionam** os órgãos de apoio e de execução por diretrizes e ordens, coordenando, controlando e fiscalizando
De apoio (art. 6º)	**Atividades-meio**	Facilitam as ações finalísticas: comando geral, gestão de pessoal, logística e gestão financeira
De execução (art. 7º)	**Atividades-fim**	Ações e procedimentos **operacionais**

> **Macete:** direção **manda**, apoio **sustenta** (meio), execução **faz** (fim).

Órgãos de direção (arts. 8º a 40)

Os órgãos de direção são de **três espécies** (art. 8º): **direção geral**, **direção setorial** e **direção executiva**.

Direção geral: o Comando Geral (arts. 9º a 13)

O **Comando Geral** é constituído por: **Comandante Geral (CG)**, **Subcomandante Geral (SCG)** e **Conselho de Políticas e Estratégias (CPE)**.

- **Comandante Geral** (art. 10): nomeado pelo **Governador do Estado**; responsável pelo **comando, administração e emprego** da corporação. Será **oficial do Quadro de Combatentes (QOC)**, **da ativa e do último posto**, ressalvado o que dispuser a legislação. Se a nomeação **não recair no mais antigo**, o coronel combatente nomeado tem **precedência funcional e hierárquica** sobre os demais coronéis.
- **Subcomandante Geral** (art. 11): **substituto imediato** do CG nas ausências e impedimentos. É nomeado pelo Governador, **por indicação do Comandante Geral**, entre os oficiais combatentes da ativa **do último posto**, e tem precedência sobre os demais.
- **Conselho de Políticas e Estratégias** (arts. 12 e 13): formula a **doutrina geral de emprego** da

corporação. É **colegiado**, **presidido pelo Comandante Geral**, e composto pelo presidente, pelos **membros** (Subcomandante Geral, **diretores setoriais e diretores executivos**) e pela **secretaria**, exercida pelo **Gabinete do Comandante Geral (GCG)**. O presidente pode convocar qualquer integrante para tratar de assunto técnico, mas os **convocados não participam dos julgamentos e decisões**.

Direção setorial: as 8 diretorias (arts. 14 a 30)

Organizadas **sob a forma de sistema**, realizam **planejamento, normatização, controle e fiscalização** das atividades de suas áreas. São **oito**:

Sigla	Diretoria	Incumbe-se de (resumo)
DGP	Gestão de Pessoal	gestão de pessoal; formação, especialização e aperfeiçoamento; assistência social ao efetivo e dependentes
DLog	Logística	aquisições e contratações; frota de viaturas e embarcações; patrimônio e material bélico; manutenção; engenharia, arquitetura e obras
DF	Finanças	planejamento, normatização, execução e controle **financeiro**
DPlaG	Planejamento e Gestão	planejamento institucional; proposição de normas de gestão; orçamento anual e plano estratégico; projetos e convênios; arrecadação dos **tributos específicos** do CBMPE
DIM	Integrada Metropolitana	**Recife e Região Metropolitana**: ordens, doutrina e emprego operacional (incêndio, pré-hospitalar, salvamento), controle dos atendimentos e resposta a desastres
DIEsp	Integrada Especializada	**todo o Estado**: atividades **técnicas** (vistorias, análise de projetos, cadastramento e credenciamento de empresas, segurança contra incêndio e pânico)
DInter/1	Integrada do Interior/1	**Zona da Mata e Agreste**
DInter/2	Integrada do Interior/2	**Sertão**

> **Macete das 8: DGP – DLog – DF – DPlaG** são as quatro "de gestão" (pessoal, logística, finanças, planejamento); **DIM – DIEsp – DInter/1 – DInter/2** são as quatro "integradas" (território ou especialidade).

Competências comuns de todos os órgãos de direção setorial (parágrafo único do art. 14): assessorar o Comando Geral; realizar estudos de situação; apresentar propostas e sugestões; elaborar planos e ordens para aprovação do CG; supervisionar a execução; coordenar os órgãos subordinados; e produzir informações.

Subordinados diretos que a lei cita:

- **DGP** → órgãos de apoio: CEMet II, CPPA, CEFD e CAS.
- **DLog** → órgãos de apoio: CMan, CInt e CEAO.
- **DIM** → COM, CCO e CRD.
- **DIEsp** → COEsp.
- **DInter/1** → COInter/1.
- **DInter/2** → COInter/2.

Direção executiva: os 4 comandos operacionais (arts. 31 a 40)

São os **comandos operacionais de territórios**: realizam comando, controle, orientação, fiscalização e avaliação do desempenho dos **órgãos de execução** subordinados.

Comando	Território / função	Órgãos de execução subordinados
COM (Metropolitano)	Recife e Região Metropolitana: combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar	**GBI, GBAPH, GBMar e GBS**
COEsp (Especializado)	Todo o Estado: atividades **técnicas**	**CAT/RMR, CAT/ZM, CAT/Agreste, CAT/Sertão I e CAT/Sertão II**
COInter/1	Zona da Mata e Agreste	**1º, 2º, 6º e 7º GB**
COInter/2	Sertão	**3º, 4º e 5º GB**

> **Atenção:** o parágrafo único do art. 33 (que trata do COM) cita "COEsp" por erro de redação, mas os grupamentos que enumera (GBI, GBAPH, GBMar e GBS) pertencem ao **COM**. Se a banca cobrar a letra da lei, atenção ao enunciado.

Estrutura de cada comando (arts. 34, 36, 38 e 40): Comandante; Secretaria e Controle de Pessoal (SCP); Divisão de Articulação Operacional (DAO); Divisão de Monitoramento e Controle (DMC). No COM há ainda a **Divisão de Coordenação Tática e Operacional (DCTO)**; no COEsp, o conjunto é Comandante, SCP, DAO e DMC.

Órgãos de apoio (arts. 41 a 81)

São **quatro grupos** (art. 41):

Grupo	Órgãos
Apoio ao Comando Geral (art. 42)	**GCG** (Gabinete do Comandante Geral), **AJ** (Assessoria Jurídica), **CCS** (Centro de Comunicação Social), **CTIC** (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicações), **CPO** (Comissão de Promoção de Oficiais) e **CI** (Centro de Inteligência)
Apoio ao Subcomando Geral (art. 55)	**GSG** (Gabinete do Subcomandante Geral), **AjG** (Ajudância Geral), **CJD** (Centro de Justiça e Disciplina), **CPP** (Comissão de Promoção de Praças) e **CCI** (Centro de Controladoria Institucional)
Apoio à gestão de pessoal (art. 66)	**CEMet II** (Campus de Ensino Metropolitano II), **CPPA** (Centro de Pagamento de Pessoal Ativo), **CEFD** (Centro de Educação Física e Desportos) e **CAS** (Centro de Assistência Social)
Apoio logístico (art. 75)	**CMan** (Centro de Manutenção), **CInt** (Centro de Intendência) e **CEAO** (Centro de Engenharia, Arquitetura e Obras)

O que cada um faz — o essencial:

- **GCG:** assistência e assessoramento direto ao Comandante Geral e **articulação com os órgãos legislativos** (federal, estadual e municipal).
- **AJ:** assessoramento **jurídico** ao Comando Geral.
- **CCS:** assessoria nos assuntos **civis**: relações públicas, imprensa, marketing institucional e cerimonial.
- **CTIC:** assessoramento e gestão em **tecnologia da informação e comunicações**.
- **CPO:** promoções de **oficiais**, análise de méritos e condecorações. **CPP:** o mesmo para **praças**.

- **CI:** integra o **Centro Integrado de Inteligência da SDS (CIIDS)**; assessora o CG em ações de **inteligência** e defesa civil.
- **AjG:** administração, manutenção e segurança das **instalações do quartel do Comando Geral**, publicações e arquivo geral.
- **CJD:** assessora o Subcomandante Geral em **processos administrativos disciplinares, sindicâncias e Inquéritos Policiais Militares**.
- **CCI:** orientação, acompanhamento e avaliação dos **processos administrativos** das OME (regularidade e princípios da Administração Pública).
- **CEMet II:** integra o **Sistema de Ensino de Defesa Social** (compõe a **ACIDES**); formação e aperfeiçoamento de **praças** e especialização de oficiais e praças.
- **CPPA: folha de pagamento** e análise de dados de remuneração.
- **CEFD:** atividades físicas e desportos, saúde e qualidade de vida.
- **CAS:** assistência e promoção **social, psicológica, jurídica e religiosa** ao público interno.
- **CMan:** manutenção de materiais, equipamentos, viaturas e embarcações. **CInt:** suprimento logístico de materiais e serviços. **CEAO:** serviços de **engenharia, arquitetura e obras**.

> **Mnemônico do Subcomando:** o Subcomandante cuida da **disciplina e da administração** (CJD, CCI, AjG) e das **promoções de praças** (CPP); o Comandante Geral cuida da **imagem, jurídico, TI, inteligência e promoção de oficiais** (CCS, AJ, CTIC, CI, CPO).

Órgãos de execução (arts. 82 a 90)

São **quatro** (art. 82): **Unidades Operacionais (UOp)**, **Centros de Atividades Técnicas (CAT)**, **Centro de Controle Operacional (CCO)** e **Centro de Resposta a Desastres (CRD)**.

- **Unidades Operacionais:** constituídas pelos **Grupamentos de Bombeiros (GB)** e suas subunidades, as **Seções de Bombeiros (SB)**. As SB podem funcionar na sede da UOp ou em outra localidade, até integradas a outro grupamento, e podem ser desdobradas em **Destacamentos de Bombeiros (DBM)**.
- **Grupamentos da UOp (art. 83):**

Grupamento	Missão
GBI	prevenção e combate a incêndios e proteção ambiental — Recife e RMR
GBAPH	socorro e atendimento emergencial **pré-hospitalar** — Recife e RMR
GBMar	busca e resgate **marítimo** e prevenção aquática — Recife e RMR
GBS	busca e resgate em ambiente **fluvial, terrestre e aéreo**, operações insulares — Recife e RMR
GB	missões de incêndio, busca e resgate e pré-hospitalar nas demais regiões

- **CCO: recebe e encaminha as solicitações de socorro** e controla o atendimento emergencial.
- **CRD:** articulação com o **sistema de defesa civil**, coleta e atualização de informações estratégicas, estudos e **monitoramento de ameaças de desastres**.
- **CAT (art. 89):** executam as normas de **segurança contra incêndio e pânico** (vistorias, análise de projetos, cadastramento e credenciamento de empresas). São **cinco**: **CAT/RMR** (Recife e RMR), **CAT/ZM** (Zona da Mata Norte e Sul), **CAT/Agreste**, **CAT/Sertão I** (Pajeú, Moxotó e Itaparica) e **CAT/Sertão II** (Sertão Central, Araripe e São Francisco).

Estrutura das UOp (art. 84): Comandante; Subcomandante; SCP; Divisão Administrativa (DA); Divisão de Operações (DOp); seções subordinadas.

Atribuições funcionais e orgânicas (arts. 91 a 97)

Atribuições orgânicas comuns a todas as OME (art. 91). Entre elas: elaborar e manter atualizadas as **Normas Gerais de Ação (NGA)**; promover a **máxima harmonia** entre os órgãos subordinados; acompanhar e coordenar permanentemente as atividades, corrigindo falhas; contribuir para o aprimoramento dos serviços; e gerir a **vida administrativa interna**.

OME com autonomia administrativa (art. 92) também devem: **planejar** suas necessidades financeiras e materiais, **gerir** os recursos à disposição e adotar as medidas administrativas próprias de órgão autônomo.

Subcomandante Geral (art. 93). Compete responder pelo expediente do Comando Geral nos impedimentos eventuais do CG e **exercer interinamente o cargo de Comandante Geral** nestas três hipóteses:

1. **impedimento temporário por mais de 30 (trinta) dias**;
2. **afastamento do território nacional**;
3. **impedimento definitivo, até a nomeação do novo Comandante Geral**.

Além disso: zelar pela conduta civil e profissional do pessoal, apresentar propostas e pareceres, **secundar o CG na fiscalização**, supervisionar e coordenar os trabalhos do Comando Geral, entre outros.

> **Cuidado:** em ausências curtas (até 30 dias) o Subcomandante apenas **responde pelo expediente**; a interinidade plena do cargo só nasce nos três casos acima.

Diretores setoriais e executivos (arts. 94 e 95): são **responsáveis diretos perante o Comandante Geral** pelo funcionamento dos sistemas administrativos e operacionais. Competências comuns: assessorar o CG; coordenar e gerenciar tecnicamente programas e projetos; manter a **unidade de ação**; sugerir normas e procedimentos; coordenar os órgãos e unidades subordinados; praticar atos de rotina; preparar a proposta orçamentária; controlar e avaliar o desempenho dos recursos humanos; e **encaminhar anualmente ao Subcomandante Geral o relatório** das atividades técnicas, administrativas e operacionais.

Comandantes e chefes de órgãos de apoio (art. 96): administrar com dedicação e zelo; baixar determinações e diretrizes no âmbito do órgão; propor soluções ao escalão imediatamente superior; apresentar relatórios; aprovar pareceres, estudos e laudos; supervisionar os recursos à disposição do órgão.

Comandantes e chefes de órgãos de execução (art. 97): administrar as atividades da unidade; **cumprir e fazer cumprir** as diretrizes e ordens do escalão superior; **planejar, comandar e fiscalizar as ações operacionais**; pedir apoio ou reforço quando necessário; **comunicar imediatamente** ao escalão superior fatos de sua área; informar as principais ocorrências; publicar no **Boletim Interno (BI)** as ordens e fatos de interesse da unidade; zelar pela uniformidade da instrução e da administração; planejar e operar as comunicações; elaborar documentos de avaliação das atividades operacionais; **comandar diretamente** as ações que, pela gravidade, vulto ou complexidade, o exigirem; preparar a proposta orçamentária da unidade; **encaminhar mensalmente** ao escalão superior o relatório de atividades; e avaliar o desempenho do pessoal sob seu comando.

> **Pegadinha de periodicidade:** diretores setoriais e comandantes de território mandam relatório **anual** ao **Subcomandante Geral** (art. 95, IX); comandantes de órgãos de **execução** mandam relatório **mensal** ao **escalão superior** (art. 97, XIII). Diretores e comandantes de território também **emitem pareceres técnicos** e publicam no BI (art. 95, X e XII).

Do pessoal (arts. 98 a 100)

Composição (art. 98). O pessoal do CBMPE compõe-se de:

Grupo	Categorias
Pessoal da ativa	**Oficiais**, **Praças Especiais** e **Praças**
Pessoal inativo	**Reserva remunerada** e **Reformado**
Pessoal civil	**Quadro Permanente de Pessoal Civil**, regulado por legislação própria

- Os **oficiais** são distribuídos em **Quadros** e as **praças** por **Qualificações** em Quadros, ambos aprovados por **Decreto do Poder Executivo Estadual** (§§ 1º e 2º do art. 98).
- **Efetivo** (art. 99): fixado na **Lei de Fixação do Efetivo**, que, **após prévia aprovação do Estado-Maior do Exército**, é proposta pelo Governador à Assembleia Legislativa.
- **Quadros de Organização e Distribuição (QOD)** (art. 100): respeitado o efetivo, cabe ao Poder Executivo aprová-los **por decreto**, a partir de proposta do Comando Geral, submetida ao **Estado-Maior do Exército**.

Disposições finais (arts. 101 a 104)

- **QOD e detalhamento (art. 101):** a organização pormenorizada das divisões, seções e grupos consta dos **Quadros de Organização e Distribuição**, regulamentados pelo Poder Executivo, incluindo a localização das unidades operacionais e a composição mínima das guarnições.
- **Substituições temporárias (art. 102):**

Quem é substituído	Por quem
Comandante Geral	**Subcomandante**
Subcomandante Geral	oficial de **maior grau hierárquico**, observada a **antiguidade**
Diretores e comandantes de território	oficial de maior grau existente na diretoria ou nas unidades subordinadas, respeitada a antiguidade
Chefes	oficial de maior grau entre os existentes na OME
Comandantes de UOp e de unidades de ensino	**Subcomandante da OME**
Chefes de divisão, seção e subunidades	oficiais com a respectiva hierarquia e qualificação

Havendo mais de um oficial do mesmo grau, vale a **antiguidade** (precedência do mais antigo). Em qualquer caso, a substituição é feita, em princípio, por **oficial do mesmo quadro do substituído**. - **Vigência (art. 103):** a lei entra em vigor na data da publicação, **gerando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014**. - **Revogação (art. 104):** revoga as disposições em contrário, **em especial** as Leis nº **12.153/2001** e nº **12.614/2004**.

> **Datas que valem decorar:** lei de **12/12/2013**; efeitos desde **01/01/2014**; revogadas as leis de **2001 e 2004**.
>
> **Atualização fora do texto da lei:** a **Lei Estadual nº 16.277/2017** criou novas OME no CBMPE — entre elas a **Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP)**, o **Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC)**, o **Grupamento de Bombeiros de Fernando de Noronha (GBFN)**, do **8º ao 12º GB** e novos CAT (ZM 1 e 2, Agreste 1 a 3, Sertão 1 a 6) —, e o **Decreto nº 47.743/2019** trata

da ativação de grupamentos e CAT. Essas normas **não alteraram a redação** da Lei 15.187/2013 (o Alepe Legis não registra atualização dela). Como o edital cobra a Lei 15.187, responda pela **redação dela** (7 GB, 5 CAT), salvo se o enunciado mencionar a lei de 2017.

Resumo para revisar

- **CBMPE:** instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, hierarquia e disciplina; integra a **SDS**.
- **Três tipos de órgãos:** direção (comando), apoio (meio), execução (fim).
- **Direção geral: CG + SCG + CPE**. CG nomeado pelo Governador, oficial combatente da ativa do último posto.
- **Direção setorial (8):** DGP, DLog, DF, DPlaG, DIM, DIEsp, DInter/1, DInter/2.
- **Direção executiva (4):** COM, COEsp, COInter/1, COInter/2.
- **Execução (4):** UOp (GB e SB), CAT (5), CCO e CRD.
- **Subcomandante** assume o cargo de CG em: >30 dias, afastamento do país, impedimento definitivo.
- **Pessoal:** ativa (oficiais, praças especiais, praças), inativos (reserva remunerada e reformado) e civil.
- **Efetivo:** Lei de Fixação de Efetivo com aprovação prévia do **Estado-Maior do Exército**.

Fontes e método.
Texto da Lei Estadual nº 15.187, de 12 de dezembro de 2013, conforme publicado no portal Alepe Legis. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.